SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1105944 - SP (2026/0235851-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	JOAO ADRIAW VIANA MARQUES
ADVOGADO	:	YAN DE SALES FREITAS - SP446607
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

JOAO ADRIAW VIANA MARQUES agrava da decisão de fls. 210-213, em que a Presidência do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus e, por conseguinte, manteve inalterada a reprimenda de a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 35, *caput*, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

No regimental, a defesa sustenta que não pretende o reexame de provas, mas o controle da suficiência jurídica dos fundamentos empregados no acórdão da revisão criminal para afirmar a existência de vínculo associativo estável e permanente. Aduz que o relatório de investigação é genérico, sem registro de datas, de horários e de atos individualizados, e que a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos nada revelou, de modo que os elementos descritos pelas instâncias ordinárias indicariam, quando muito, conduta individual de tráfico.

Aponta, ainda, erro de premissa na decisão agravada, porquanto o acórdão da revisão criminal teria apreciado a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, cuja incidência reputa indevida por falta de prova individualizada de vínculo entre o agravante e o adolescente.

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60771202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: be9e7b70-d8af-4566-9ee9-76502e84b387

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado, com a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante.

O Ministério Público Federal apresentou impugnação e pugnou pelo não provimento do agravo regimental (fls. 240-244).

Decido.

O agravo é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão agravada.

I. Contextualização

O Juízo de primeiro grau condenou o agravante pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, com a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos (fls. 59-61, grifei):

> Constatou-se que os traficantes se posicionavam na parte alta do bairro (final do escadão) e posicionavam os chamados “olheiros”, de forma que qualquer movimentação que aparentasse risco à atividade ilícita era imediatamente avisada. Através de imagens do local, **observou-se dois veículos**, quais sejam, um GM Corsa, de cor vermelha e placas EAV6047, conduzido pelo réu MICHAEL, e **um TIGUAN, de cor preta e placas EBL0080, conduzido pelo réu JOÃO, que chegavam ao local pela manhã e faziam a entrega das drogas aos vendedores**.
> [...]
> Com efeito, verifica-se que os denunciados se associaram com o adolescente Italo, de forma estável e permanente para as reiteradas negociações de entorpecentes.
> [...]
> Restou comprovada a efetiva associação estável dos denunciados para a prática da mercancia ilícita da droga em datas anteriores à mencionada na denúncia, na medida que **eram frequentes as ações de abastecimento das "biqueiras" por meio da entrega de drogas nos veículos corsa e Tiguan**, respectivamente utilizados pelos acusados Michael e João. De se destacar que também restou evidenciado que grande da parte das drogas era **"marcada" com adesivos de igual teor**, a indicar a mesma procedência.
> [...]
> Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento da pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, considerando que **houve, de fato, um comprovado concurso do adolescente Ítalo na comercialização de entorpecentes**, conforme destacado pela prova oral, especialmente pelo depoimento da testemunha Marcos

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60771202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: be9e7b70-d8af-4566-9ee9-76502e84b387

> Aurélio. Assim, a reprimenda é aumentada em um sexto para cada um dos réus. Inviável, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, considerando que os réus são condenados pela prática de associação para o tráfico.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva e, no que interessa, assim se manifestou (fls. 71-75, destaquei):

> Perceberam que na parte da manhã um veículo Corsa parava para reabastecer os vendedores com drogas. **Um veículo Tiguan também fazia isso e passava para recolher dinheiro, no local**. Conseguiram identificar os condutores dos veículos e os endereços deles. Participou da abordagem do condutor do veículo Corsa. Foram encontradas e apreendidos drogas e valores em dinheiro.
> [...]
> Por fim, não deixou dúvida de que os condutores dos veículos Corsa e Tiguan **tinham contato entre eles**.
> [...]
> Portanto, como registrou a r. sentença, o conjunto probatório reunido não deixou dúvida quanto ao modo de agir do grupo criminoso.
> MAIKON e o adolescente Ítalo, ficavam no escadão com um saco de drogas nas mãos, alternando as funções de recebimento de valores e de entrega das drogas aos usuários que procuravam aquele ponto de venda de entorpecentes.
> Constatou-se que os traficantes se posicionavam na parte alta do bairro (final do escadão) e posicionavam os chamados "olheiros", de forma que qualquer movimentação que aparentasse risco à atividade ilícita era imediatamente avisada.
> Por meio de imagens do local, observou-se dois veículos, quais sejam, um GM Corsa, de cor vermelha e placas EAV6047, conduzido pelo réu MICHAEL, e um TIGUAN, de cor preta e placas EBL0080, conduzido pelo réu JOÃO, que chegavam ao local pela manhã e faziam a entrega das drogas aos vendedores.
> [...]
> Não bastasse isso, **a prova oral deixou assente a divisão de tarefas, bem como o caráter hodierno da atividade criminosa, que envolvia a participação de um adolescente**.
> [...]
> Na terceira fase, diante da causa de aumento relacionada à participação de adolescentes, (artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006), houve acréscimo de 1/6 (um sexto), para todos os réus.

Ajuizada revisão criminal, a Corte estadual julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (fls. 37-46, grifei):

Agora o réu ingressa com revisão criminal por intermédio de defensor constituído pretendendo a desconstituição do título condenatório, ao argumento de que não se levou em consideração a ilicitude da prova, obtida com invasão da residência, sem mandado judicial, sem que ocorresse alguma das situações autorizativas, e condução ilegal do réu a lugar desconhecido. E reconhecida a nulidade, deve ser absolvido por absoluta ausência de provas. Subsidiariamente requer o abrandamento do regime prisional.

[...]

Os policiais civis Anderson Ferreira da Silva e Afonso Ariovaldo Beviani Junior afirmaram na delegacia, e o primeiro confirmou em juízo, que integravam a equipe "Falcão 55" e no dia dos fatos se dirigiram ao local para darem cumprimento a uma ordem de serviço em combate ao tráfico. **Em razão de denúncias haviam realizado diligências no local três ou quatro vezes, observaram a movimentação e sabiam que os veículos descritos eram utilizados pelos traficantes** e o local onde costumavam se encontrar após abastecerem o ponto de venda e recolherem o dinheiro proveniente do comércio espúrio. Então se dirigiram à casa de Michael, ficaram aguardando, e quando ele chegou conduzindo seu veículo o abordaram. No carro havia 5 tabletes de "maconha" e dinheiro. Em seguida ingressaram na casa dele e localizaram 2478 pinos de cocaína, um rádio HT, carregador de telefonia ou rádio, três aparelhos celulares e 3 cartuchos para arma de calibre 38. Os pinos de droga apreendidos na residência continham a inscrição "popular", a mesma existente nos adesivos encontrados no carro do Revisionando. Quando passaram a observar o local estavam a pé, e se mantiveram a certa distância (fls. 13/17 autos originais).

[...]

A análise aprofundada do conjunto probatório não permite a conclusão de que a condenação tenha contrariado a evidência dos autos.

Os policiais civis realizaram intenso trabalho investigativo e apuraram que o Revisionando e o corréu se dedicavam ao abastecimento do ponto de venda de drogas existente no escadão, e nos veículos de ambos localizaram significativas quantidades de substâncias entorpecentes e adesivos que identificavam a origem das drogas.

[...]

E não se tratou de mera coautoria. O Revisionando e os comparsas **praticavam o tráfico de forma estável e permanente, com perfeita distribuição de tarefas, como ficou constatado na monitoração que os policiais realizaram no local**.

[...]

A pena base foi aplicada no mínimo legal em decorrência da primariedade e menoridade relativa do Revisionando, e **foi adequada a majoração na fração de 1/6 por conta da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas**.

Impetrado habeas corpus neste Superior Tribunal, a Presidência o indeferiu liminarmente, pelas seguintes razões (fl. 211):

> Verifica-se, assim, que o tribunal de origem concluiu, com base nos elementos concretos apurados nos autos, pela comprovação do delito de associação para o tráfico em razão da existência do vínculo associativo estável e permanente com outros indivíduos, e a modificação desse entendimento exigira o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. [...]
> Ademais, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade quanto à matéria relativa ao afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, pois, do que consta dos autos, não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. [...]

II. Associação para o tráfico – estabilidade e permanência

No que tange à pretendida absolvição do paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas, faço lembrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 exige a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa entre duas ou mais pessoas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos delitos previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34, da Lei de Drogas.

Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.

No caso, verifico que as instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação do agravante em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não apontaram elementos concretos que evidenciassem vínculo associativo estável e permanente entre ele e os corréus; proclamaram a condenação com base em afirmações genéricas acerca de uma *societas sceleris*, de maneira que tenho como inviável a manutenção da condenação pelo tipo penal descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, que, conforme mencionado, não comporta associação meramente eventual.

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60771202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: be9e7b70-d8af-4566-9ee9-76502e84b387

O Juízo de primeiro grau extraiu a estabilidade de duas premissas: a frequência das ações de abastecimento do ponto de venda pelos veículos dos acusados e a marcação das drogas com adesivos de igual teor (fl. 59).

Nenhuma delas, porém, demonstra o que o tipo exige. A frequência do abastecimento foi apenas afirmada, sem nenhuma indicação do período, das datas ou do número de entregas que a evidenciariam. A identidade dos adesivos, por sua vez, indica no máximo a procedência comum das drogas e não revela, por si só, ajuste estável e permanente entre os acusados.

Além disso, a alusão a "intenso trabalho investigativo" e a "perfeita distribuição de tarefas", em revisão criminal, não supre a ausência de fatos concretos. A divisão de funções é traço inerente a toda coautoria – em que cada agente contribui com parcela funcional para a realização do fato comum –, de modo que, isoladamente, não distingue o concurso de agentes do crime autônomo de associação.

Do mesmo modo, a afirmação de que os condutores dos veículos "tinham contato entre eles" (fl. 57), desacompanhada de qualquer descrição de quando, como e com que conteúdo esse contato teria ocorrido, traduz inferência do depoente, e não fato por ele percebido, e não se presta, portanto, a controle racional.

Em síntese, os elementos descritos pelas instâncias de origem – abastecimento do ponto de venda pelos veículos dos acusados, apreensão, no dia da abordagem, de drogas com embalagens e adesivos semelhantes e menção genérica a monitoramento prévio – são aptos, no máximo, a indicar a prática conjunta do tráfico de drogas, mas não evidenciam o *animus* associativo, isto é, o vínculo prévio, estável e permanente que distingue o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 da simples coautoria do delito previsto no art. 33 do mesmo diploma.

Ressalto que essa conclusão não exige o revolvimento do acervo fático-probatório. Tomo como premissa o quadro fático delineado pelas próprias instâncias ordinárias; o que se afasta é a qualificação jurídica a ele atribuída, que não preenche os elementos normativos do tipo. Cuida-se, pois, de revaloração jurídica de fatos incontroversos, compatível com a via do habeas corpus.

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60771202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: be9e7b70-d8af-4566-9ee9-76502e84b387

Por essas razões, deve ser provido o agravo regimental para absolver o agravante em relação ao crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão aos corréus **Michael Pereira dos Santos** e **Maikon de Oliveira Rodrigues**, a fim de absolvê-los da imputação do crime previsto no art. 35, *caput*, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, objeto do mesmo processo.

III. Dispositivo

À vista do exposto, **reconsidero a decisão de fls. 210-213, a fim de conceder a ordem e absolver o paciente da prática do delito de associação para o tráfico** (Processo n. 1500377-71.2020.8.26.0655), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão aos corréus, a fim de absolvê-los da imputação do mesmo crime, objeto do referido processo.

Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias, inclusive ao Juízo da execução, para as providências cabíveis, entre elas o recolhimento de eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor do agravante e dos corréus em razão dessa condenação.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 10 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Edição nº 460 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 14 de outubro de 2026 Publicação: quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60771202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/10/2026 22:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2026. Código de Controle do Documento: be9e7b70-d8af-4566-9ee9-76502e84b387